Módulo DC1: Constituição: conceito, classificações e princípios fundamentais

Campo	Informação
Disciplina	Noções de Direito Constitucional
Assunto	Constituição: conceito, classificações e princípios fundamentais (arts. 1º a 4º)
Cargo	Agente Administrativo da Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Situação	PRÉ-EDITAL
Versão	1.1
Data de atualização	25/09/2026
Documentos utilizados	Edital nº 01/2014-PRF, Anexo I (Direito Constitucional, item 1.1, p. 24) e item 9.5; Constituição Federal de 1988, arts. 1º a 4º e art. 60. **Texto conferido no Planalto em 25/09/2026.**
Fase do ciclo	Fase 1, primeiro bloco de DC

Como usar este módulo na sua sessão de 60 minutos

Tempo	O que fazer
5 min	Recordação do ET1, sem olhar: diferença entre ética, moral e Direito, e quem pode propor ação popular.
25 min	**Primeiro leia os arts. 1º a 4º na seção 12** (lei seca), depois as seções 3 a 11.
5 min	Pausa.
15 min	Questões Q1 a Q8.
10 min	Correção e caderno de erros.

As avançadas (Q9 a Q12) ficam para sexta.

> 💡 **Primeira vez com lei seca?** Use o passo a passo do Método de estudo, seção 4.6. Neste módulo, marque em cada artigo **o verbo e a lista**. São

> artigos curtos, cobrados quase palavra por palavra.

---

1. Base no edital

No edital de 2014: Noções de Direito Constitucional, item **1** (Constituição) e **1.1** (conceito, classificações, princípios fundamentais). Edital nº 01/2014-PRF, Anexo I, p. 24. **[HISTÓRICO — EDITAL ANTERIOR]**

Peso em 2014: 6 questões × 1,5 ponto = 9 pontos (item 9.5).

Por que começar por aqui: os arts. 1º a 4º são **curtos, estáveis e muito cobrados**. Também dão o vocabulário para todo o resto de Direito Constitucional e Administrativo.

---

2. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste módulo, você deve conseguir:

- ☐ explicar o que é uma Constituição e por que ela está no topo das normas;
- ☐ reconhecer os três sentidos clássicos de Constituição (sociológico, político e jurídico) e seus autores;
- ☐ classificar a Constituição de 1988 (escrita, promulgada, rígida, formal, analítica, dogmática);
- ☐ listar os **5 fundamentos** (art. 1º), os **3 Poderes** (art. 2º), os **4 objetivos** (art. 3º) e os **10 princípios das relações internacionais** (art. 4º);
- ☐ não confundir fundamento, objetivo e princípio internacional, que é a armadilha nº 1 deste tema.

---

3. Explicação em linguagem simples

Pense na Constituição como o **regulamento principal do país**. Ela diz:

- como o Estado é organizado (quem manda em quê);
- quais direitos as pessoas têm;
- quais são os objetivos do país.

Nenhuma lei pode contrariar a Constituição. Se contrariar, a lei é **inconstitucional** e pode ser derrubada.

Os **quatro primeiros artigos** são como a "apresentação" do Brasil:

- **Art. 1º:** o que o Brasil é e **em que se apoia** (fundamentos);
- **Art. 2º:** quais são os **três Poderes**;
- **Art. 3º: aonde o Brasil quer chegar** (objetivos);
- **Art. 4º:** como o Brasil **se relaciona com outros países**.

Dica para não confundir:

- **fundamento** é aquilo em que o país se **apoia** (base): soberania, cidadania...;
- **objetivo** é aonde ele quer **chegar**, e por isso começa sempre com **verbo**: construir, garantir, erradicar, promover;
- **princípio internacional** é **como agir lá fora**: independência nacional, não intervenção...

---

4. Explicação técnica

4.1 Conceito

Constituição é a **lei fundamental e suprema** do Estado. Ela organiza os seus elementos essenciais: forma de Estado, forma de governo, organização dos Poderes, direitos e garantias fundamentais. Ocupa o **topo do ordenamento jurídico**, e todas as demais normas devem ser compatíveis com ela (supremacia constitucional).

4.2 Sentidos (concepções) de Constituição — *doutrina*

Sentido	Autor	Ideia central
Sociológico	Ferdinand **Lassalle**	Constituição é a **soma dos fatores reais de poder** de uma sociedade. Se o texto escrito não corresponder a eles, é só uma "folha de papel".
Político	Carl **Schmitt**	Constituição é a **decisão política fundamental** do titular do poder constituinte. Ele distingue Constituição (as decisões fundamentais) de leis constitucionais (o restante do texto).

Sentido	Autor	Ideia central
Jurídico	Hans **Kelsen**	Constituição é **norma jurídica pura**, o topo da pirâmide normativa, e dela as demais normas retiram validade.

4.3 Classificações da CF/88 — *doutrina*

Critério	Classificação da CF/88	Oposto (para contraste)
Forma	**Escrita**: documento único e sistematizado	Não escrita, ou costumeira
Origem	**Promulgada** (democrática, popular): elaborada por Assembleia Nacional Constituinte eleita	**Outorgada**: imposta pelo governante (no Brasil, as de 1824 e 1937)
Estabilidade	**Rígida**: a alteração exige processo mais difícil que o das leis comuns (art. 60)	**Flexível**: alterada como lei comum
Conteúdo	**Formal**: é constitucional tudo o que está no texto, trate ou não de matéria "essencial"	Material
Extensão	**Analítica** (prolixa): longa e detalhada	**Sintética**: curta, só com princípios (exemplo clássico: a dos EUA)
Modo de elaboração	**Dogmática**: elaborada de uma vez, por um órgão constituinte	**Histórica**: formada lentamente pelos costumes
Finalidade	**Dirigente**: traça metas e programas para o Estado (veja o art. 3º)	Garantia

> ⚠️ **Divergência doutrinária:** parte da doutrina chama a CF/88 de **"super-rígida"**, por causa das cláusulas pétreas (art. 60, §4º). A maioria das provas usa simplesmente **"rígida"**.

Por que ela é rígida (art. 60):

- a proposta de emenda é discutida e votada em **cada Casa** do Congresso, em **dois turnos**, e só é aprovada com **três quintos** dos votos dos membros (art. 60, §2º);
- alguns temas **não podem ser abolidos** por emenda. São as **cláusulas pétreas** (art. 60, §4º):
  - forma federativa de Estado;

    - voto direto, secreto, universal e periódico;
    - separação dos Poderes;
    - direitos e garantias individuais.

4.4 Princípios fundamentais (Título I: arts. 1º a 4º)

Art. 1º: a identidade do Estado brasileiro

- **República Federativa do Brasil**, formada pela **união indissolúvel** dos Estados, Municípios e do Distrito Federal.
- Constitui-se em **Estado Democrático de Direito**.
- **Fundamentos:**
    - I, **so**berania;
    - II, **ci**dadania;
    - III, **di**gnidade da pessoa humana;
    - IV, **va**lores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
    - V, **plu**ralismo político.

Memorize: SO-CI-DI-VA-PLU.

- **Parágrafo único:** "Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos **ou diretamente**, nos termos desta Constituição." É a democracia **semidireta**: representativa e participativa ao mesmo tempo.

Elemento	No Brasil
Forma de Estado	**Federação**: união indissolúvel, sem direito de separação
Forma de governo	**República**
Sistema de governo	**Presidencialismo**
Regime político	**Democrático**

Um plebiscito realizado em 1993, previsto no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT, art. 2º), manteve a república e o presidencialismo.

Art. 2º: separação dos Poderes

- São Poderes da União, **independentes e harmônicos entre si**: o **Legislativo**, o **Executivo** e o **Judiciário**.

- **Doutrina:** a harmonia se dá pelo sistema de **freios e contrapesos**. Cada Poder tem funções típicas e mecanismos de controle sobre os outros.
- **Não são Poderes:** o Ministério Público, o Tribunal de Contas e o antigo "Poder Moderador", que existiu só na Constituição de 1824.

Art. 3º: objetivos fundamentais (todos começam com verbo)

- I, **construir** uma sociedade livre, justa e solidária;
- II, **garantir** o desenvolvimento nacional;
- III, **erradicar** a pobreza e a marginalização e **reduzir** as desigualdades sociais e regionais;
- IV, **promover** o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Memorize os verbos: CONSTRUIR, GARANTIR, ERRADICAR/REDUZIR, PROMOVER.

> ⚠️ Pobreza e marginalização: **erradicar**. Desigualdades: **reduzir**. As bancas trocam os dois verbos.

Art. 4º: princípios nas relações internacionais

- I, independência nacional;
- II, prevalência dos direitos humanos;
- III, autodeterminação dos povos;
- IV, não intervenção;
- V, igualdade entre os Estados;
- VI, defesa da paz;
- VII, solução pacífica dos conflitos;
- VIII, repúdio ao terrorismo e ao racismo;
- IX, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
- X, concessão de asilo político.
- **Parágrafo único:** busca da integração econômica, política, social e cultural dos povos da **América Latina**, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.

---

5. Exemplos práticos

Situação	Dispositivo
Programa federal para diminuir a diferença de renda entre regiões	Art. 3º, III (**reduzir** desigualdades regionais)
Eleição para presidente, ou plebiscito	Art. 1º, parágrafo único (poder exercido por representantes **ou diretamente**)
Brasil concede asilo a opositor perseguido em outro país	Art. 4º, X
Um estado brasileiro tenta se separar da Federação	Proibido: "união **indissolúvel**" (art. 1º)
O Judiciário anula uma lei inconstitucional aprovada pelo Legislativo	Freios e contrapesos (art. 2º, conforme a doutrina)
Existência de vários partidos com ideologias diferentes	Art. 1º, V (pluralismo **político**)

6. Conceitos fundamentais

1. A Constituição é **suprema**: nenhuma norma pode contrariá-la.
2. A CF/88 é **escrita, promulgada, rígida, formal, analítica, dogmática e dirigente**.
3. **Fundamentos** (art. 1º) = SO-CI-DI-VA-PLU.
4. **Poderes** (art. 2º) = Legislativo, Executivo e Judiciário, **independentes e harmônicos**.
5. **Objetivos** (art. 3º) começam com **verbo**.
6. **Relações internacionais** (art. 4º) = 10 princípios + integração latino-americana.

7. Termos que o iniciante precisa conhecer

Termo	Significado
Poder constituinte	Poder de criar (originário) ou alterar (derivado) a Constituição
Promulgada	Feita por representantes eleitos pelo povo

Termo	Significado
Outorgada	Imposta por quem está no poder, sem participação popular
Rígida	Alteração exige processo mais difícil que o das leis comuns
Cláusula pétrea	Tema que não pode ser abolido por emenda constitucional (art. 60, §4º)
Emenda constitucional (EC)	Norma que altera o texto da Constituição
ADCT	Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a parte final da CF/88 com regras de transição
Estado Democrático de Direito	Estado submetido às leis e baseado na soberania popular e nos direitos fundamentais
União indissolúvel	Os entes da Federação não podem se separar (não há direito de secessão)
Pluralismo político	Convivência de diferentes ideias, grupos e partidos

---

8. Quadro comparativo: o que é o quê (arts. 1º, 3º e 4º)

Expressão	Art. 1º (fundamento)	Art. 3º (objetivo)	Art. 4º (relações internacionais)
Soberania	✅		
Independência nacional			✅
Dignidade da pessoa humana	✅		
Prevalência dos direitos humanos			✅
Cidadania	✅		
Pluralismo político	✅		
Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa	✅		
Garantir o desenvolvimento nacional		✅	
Erradicar a pobreza e a marginalização		✅	

Expressão	Art. 1º (fundamento)	Art. 3º (objetivo)	Art. 4º (relações internacionais)
Reduzir as desigualdades sociais e regionais		✅	
Promover o bem de todos, sem preconceitos		✅	
Construir sociedade livre, justa e solidária		✅	
Defesa da paz / solução pacífica dos conflitos			✅
Repúdio ao terrorismo e ao racismo			✅
Concessão de asilo político			✅
Cooperação entre os povos			✅
Integração da América Latina			✅ (parágrafo único)

---

9. Pontos que costumam causar confusão

- **Soberania** (fundamento, art. 1º) × **independência nacional** (relações internacionais, art. 4º).
- **Dignidade da pessoa humana** (fundamento) × **prevalência dos direitos humanos** (relações internacionais).
- **Pluralismo político** ≠ "pluralismo partidário". O texto diz **político**, que é mais amplo.
- **"Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa"** vem junto, em um único inciso.
- **Erradicar** a pobreza × **reduzir** as desigualdades.
- **Forma federativa** é cláusula pétrea expressa. **Forma republicana não está** na lista do art. 60, §4º.
- **Ministério Público não é Poder.**

---

10. Armadilhas comuns de prova

- ⚠️ "Todo o poder emana do povo, que o exerce **somente** por meio de representantes eleitos." Errado: também **diretamente**.
- ⚠️ "Erradicar as desigualdades sociais e regionais." Errado: o verbo é **reduzir**.
- ⚠️ "São Poderes da União, **independentes e hierarquizados**..." Errado: **harmônicos**.
- ⚠️ Colocar "prevalência dos direitos humanos" ou "defesa da paz" como **fundamento**. São do art. 4º.
- ⚠️ Colocar "dignidade da pessoa humana" como **objetivo**. É fundamento.
- ⚠️ Dizer que a CF/88 é **outorgada** ou **flexível**.
- ⚠️ Lista do art. 3º, IV, com item trocado. O texto é "origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação".

---

11. Legislação relacionada

Norma	Dispositivos	Tema
Constituição Federal de 1988	Arts. 1º a 4º (Título I)	Princípios fundamentais
Constituição Federal de 1988	Art. 60, §2º e §4º	Rigidez e cláusulas pétreas
Constituição Federal de 1988	ADCT, art. 2º	Plebiscito sobre forma e sistema de governo (1993)

12. Artigos mais relevantes (lei seca)

> ✅ **Conferido no Portal da Legislação do Planalto em 25/09/2026. [OFICIAL E VIGENTE]** Os arts. 1º a 4º e o art. 60, §2º e §4º, abaixo correspondem palavra por palavra à redação vigente: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
>
> No site, o inciso IV do art. 1º traz a anotação "(Vide Lei nº 13.874, de 2019)". É só uma remissão à Lei da Liberdade Econômica, e não altera o texto.

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: I - independência nacional; II - prevalência dos direitos humanos; III - autodeterminação dos povos; IV - não-intervenção; V - igualdade entre os Estados; VI - defesa da paz; VII - solução pacífica dos conflitos; VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; X - concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.

Art. 60, §2º — A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

Art. 60, §4º (cláusulas pétreas, só como apoio) — Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais.

---

13. Resumo de uma página

> **CONSTITUIÇÃO** é a lei suprema: organiza o Estado e garante direitos.

Sentidos:

- **sociológico** (Lassalle): fatores reais de poder;
- **político** (Schmitt): decisão política fundamental;
- **jurídico** (Kelsen): norma no topo da pirâmide.

CF/88 é: escrita · promulgada · **rígida** (emenda em 2 turnos, 3/5, nas 2 Casas; cláusulas pétreas) · formal · analítica · dogmática · dirigente.

Art. 1º:

- República Federativa, **união indissolúvel**, Estado Democrático de Direito;
- fundamentos **SO-CI-DI-VA-PLU**;
- poder do povo exercido por representantes **ou diretamente**.

Art. 2º: Legislativo, Executivo e Judiciário, **independentes e harmônicos**. O MP não é Poder.

Art. 3º (verbos): **construir** sociedade livre, justa e solidária · **garantir** desenvolvimento · **erradicar** pobreza e marginalização e **reduzir** desigualdades · **promover** o bem de todos sem preconceitos.

Art. 4º: 10 princípios internacionais (independência nacional, direitos humanos, autodeterminação, não intervenção, igualdade entre Estados, paz, solução pacífica, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação, asilo político) + integração da **América Latina**.

---

14. Mapa de revisão

- **Conceito:** lei suprema; supremacia
- **Sentidos:** Lassalle (sociológico) · Schmitt (político) · Kelsen (jurídico)
- **Classificações da CF/88:** escrita · promulgada · rígida · formal · analítica · dogmática · dirigente
- **Art. 1º:** federação indissolúvel · Estado Democrático de Direito · SO-CI-DI-VA-PLU · democracia semidireta
- **Art. 2º:** 3 Poderes independentes e harmônicos
- **Art. 3º:** 4 objetivos com verbos (erradicar × reduzir)
- **Art. 4º:** 10 princípios + América Latina
- **Art. 60, §4º:** cláusulas pétreas (a república não está na lista)

---

15. Perguntas de recordação ativa

1. O que significa dizer que a Constituição é "suprema"?
2. Qual autor associa a Constituição aos "fatores reais de poder"? E à "decisão política fundamental"?
3. Por que a CF/88 é classificada como promulgada? E como rígida?
4. Quais são os 5 fundamentos do art. 1º?
5. Como o povo exerce o poder, segundo o parágrafo único do art. 1º?
6. Quais são os Poderes da União, e como a Constituição os qualifica?
7. Quais são os 4 objetivos do art. 3º? Qual verbo vai com "pobreza" e qual vai com "desigualdades"?
8. Cite 5 princípios do art. 4º e o que diz o seu parágrafo único.
9. A forma republicana é cláusula pétrea expressa? E a forma federativa?

---

16. Questões

> Todas as questões deste módulo são **autorais**. Nenhuma pertence a uma prova oficial. O gabarito comentado fica na seção 17.

🟢 Nível básico

Q1. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* São fundamentos da República Federativa do Brasil, segundo o art. 1º da Constituição Federal, **EXCETO**:

(A) a soberania. (B) a cidadania. (C) a erradicação da pobreza e da marginalização. (D) a dignidade da pessoa humana. (E) o pluralismo político.

Q2. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* De acordo com o art. 2º da Constituição Federal:

(A) são Poderes da União o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Ministério Público. (B) são Poderes da União o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, hierarquizados, com prevalência do Executivo. (C) são Poderes da União o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Moderador. (D) são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. (E) são Poderes da União o Legislativo e o Executivo, subordinados ao Judiciário.

Q3. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* Quanto à origem, a Constituição Federal de 1988 é classificada como:

(A) outorgada. (B) promulgada. (C) histórica. (D) flexível. (E) sintética.

Q4. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* Julgue o item como **certo (C)** ou **errado (E)**. Segundo a Constituição Federal, todo o poder emana do povo, que o exerce somente por meio de representantes eleitos.

🟡 Nível intermediário

Q5. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* Constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 3º da Constituição Federal:

(A) a dignidade da pessoa humana. (B) a prevalência dos direitos humanos. (C) erradicar as desigualdades sociais e regionais. (D) a defesa da paz. (E) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.

Q6. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* É princípio que rege a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais (art. 4º da Constituição Federal):

(A) a concessão de asilo político. (B) o pluralismo político. (C) a cidadania. (D) garantir o desenvolvimento nacional. (E) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

Q7. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* A Constituição Federal de 1988 é classificada como rígida porque:

(A) pode ser alterada por lei ordinária aprovada por maioria simples. (B) não admite nenhuma alteração em seu texto. (C) sua alteração exige proposta discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, com aprovação por três quintos dos votos dos respectivos membros. (D) só pode ser alterada por plebiscito. (E) sua alteração depende de votação única, em sessão conjunta do Congresso Nacional.

Q8. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* Julgue o item como **certo (C)** ou **errado (E)**. Conforme o art. 1º da

Constituição Federal, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal.

🔴 Nível avançado

Q9. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* Assinale a alternativa que associa corretamente o autor, o sentido de Constituição e a ideia central.

(A) Carl Schmitt, sentido jurídico: norma pura, no topo da pirâmide normativa. (B) Hans Kelsen, sentido político: decisão política fundamental. (C) Ferdinand Lassalle, sentido jurídico: norma hipotética fundamental. (D) Ferdinand Lassalle, sentido sociológico: soma dos fatores reais de poder. (E) Carl Schmitt, sentido sociológico: "folha de papel".

Q10. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* Segundo a classificação mais adotada pela doutrina, a Constituição Federal de 1988 é:

(A) costumeira, outorgada, flexível e sintética. (B) escrita, promulgada, rígida, analítica e dogmática. (C) escrita, outorgada, rígida, sintética e histórica. (D) escrita, promulgada, flexível, analítica e histórica. (E) costumeira, promulgada, rígida, sintética e dogmática.

Q11. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* O governo federal lança um programa para diminuir a diferença de renda média entre as regiões do país. Esse programa concretiza diretamente:

(A) o fundamento do pluralismo político (art. 1º, V). (B) o princípio da separação dos Poderes (art. 2º). (C) o princípio da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade (art. 4º, IX). (D) a integração dos povos da América Latina (art. 4º, parágrafo único). (E) o objetivo de reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III).

Q12. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* Julgue o item como **certo (C)** ou **errado (E)**. A forma republicana de governo está expressamente listada entre as cláusulas pétreas do art. 60, §4º, da Constituição Federal.

---

17. Gabarito comentado

> ✋ Só leia depois de resolver todas as questões.

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
C	D	B	E	E	A	C	C	D	B	E	E

Q1: gabarito C

O comando pede a **exceção**. "Erradicar a pobreza e a marginalização" é **objetivo** (art. 3º, III), e não fundamento. As alternativas A, B, D e E estão no art. 1º (SO-CI-DI-VA-PLU).

Q2: gabarito D

- **(A) Errada.** O Ministério Público não é Poder.
- **(B) Errada.** Os Poderes são independentes e **harmônicos**, sem hierarquia.
- **(C) Errada.** O Poder Moderador existiu só na Constituição de 1824.
- **(D) Correta.** É a literalidade do art. 2º.
- **(E) Errada.** Não há subordinação entre os Poderes.

Q3: gabarito B

A CF/88 foi elaborada por Assembleia Nacional Constituinte eleita, por isso é **promulgada**.

- **(A)** Outorgadas foram, por exemplo, as de 1824 e 1937.
- **(C)** "Histórica" é critério de modo de elaboração.
- **(D)** "Flexível" é critério de estabilidade, e a CF/88 é rígida.
- **(E)** "Sintética" é critério de extensão, e a CF/88 é analítica.

Q4: gabarito ERRADO

O parágrafo único do art. 1º diz: "por meio de representantes eleitos **ou diretamente**". A palavra "somente" torna o item errado. É a armadilha de **redução** e de palavra absoluta, que você viu no LP1.

Q5: gabarito E

- **(A) Errada.** É fundamento (art. 1º, III).
- **(B) Errada.** É princípio das relações internacionais (art. 4º, II).
- **(C) Errada.** O verbo para as desigualdades é **reduzir**, e não erradicar.
- **(D) Errada.** É princípio das relações internacionais (art. 4º, VI).
- **(E) Correta.** É a literalidade do art. 3º, III.

Q6: gabarito A

- **(A) Correta.** Art. 4º, X.
- **(B), (C) e (E) Erradas.** São fundamentos (art. 1º, V, II e IV).
- **(D) Errada.** É objetivo (art. 3º, II).

Q7: gabarito C

- **(A) Errada.** Isso seria uma Constituição flexível.
- **(B) Errada.** Rigidez não é imutabilidade. A CF/88 já recebeu muitas emendas.
- **(C) Correta.** É o procedimento do art. 60, §2º.
- **(D) Errada.** A emenda é votada pelo Congresso, sem plebiscito obrigatório.
- **(E) Errada.** São dois turnos em **cada Casa**, e não votação única em sessão conjunta.

Q8: gabarito CERTO

É a literalidade do caput do art. 1º. "Indissolúvel" significa que não há direito de separação.

Q9: gabarito D

- **(A) Errada.** Norma pura no topo da pirâmide é o sentido **jurídico**, de **Kelsen**, e não de Schmitt.
- **(B) Errada.** Decisão política fundamental é o sentido **político**, de **Schmitt**.
- **(C) Errada.** Lassalle é o sentido **sociológico**. A "norma hipotética fundamental" é de Kelsen.
- **(D) Correta.** Lassalle: soma dos fatores reais de poder.
- **(E) Errada.** A imagem da "folha de papel" é de Lassalle, e não de Schmitt.

Q10: gabarito B

A CF/88 é **escrita, promulgada, rígida, analítica e dogmática** (também formal e dirigente). Cada alternativa errada traz pelo menos um critério trocado: costumeira, outorgada, flexível, sintética ou histórica.

Q11: gabarito E

Diminuir a diferença de renda entre regiões é **reduzir as desigualdades regionais** (art. 3º, III).

- **(A)** Pluralismo político trata de diversidade de ideias e partidos.
- **(B)** Separação dos Poderes não tem relação com o caso.
- **(C) e (D)** tratam de relações **internacionais**, e o programa é interno.

Q12: gabarito ERRADO

O art. 60, §4º, lista: forma **federativa** de Estado; voto direto, secreto, universal e periódico; separação dos Poderes; direitos e garantias individuais. A forma **republicana** não está expressa nessa lista. É uma confusão clássica entre **forma de Estado** (federação) e **forma de governo** (república).

---

18. Erros que devem ir para o caderno de erros

- Confundir **fundamento × objetivo × princípio internacional** (tipo **confusão entre conceitos**). Esse é o erro mais provável deste módulo.
- Trocar **erradicar** e **reduzir** (tipo **confusão entre conceitos**).
- Não perceber "somente" ou "EXCETO" (tipo **interpretação** ou **distração**).
- Trocar os autores dos sentidos de Constituição (tipo **confusão entre conceitos**).
- Achar que a república é cláusula pétrea expressa (tipo **confusão entre conceitos**).

---

19. Flashcards selecionados

Frente	Verso
Fundamentos da República (art. 1º)	SO-CI-DI-VA-PLU: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político
Objetivos (art. 3º): os 4 verbos	Construir; garantir; erradicar (pobreza e marginalização) e reduzir (desigualdades); promover
Poderes da União (art. 2º)	Legislativo, Executivo e Judiciário, independentes e harmônicos entre si
Art. 4º, parágrafo único	Integração dos povos da América Latina, formando uma comunidade latino-americana de nações
Lassalle / Schmitt / Kelsen	Sociológico (fatores reais de poder) / político (decisão política fundamental) / jurídico (norma no topo)
CF/88: classificação	Escrita, promulgada, rígida, formal, analítica, dogmática, dirigente
Cláusulas pétreas (art. 60, §4º)	Forma federativa; voto direto, secreto, universal e periódico; separação dos Poderes; direitos e garantias individuais

20. Checklist de domínio

- ☐ Escrevo de memória os 5 fundamentos, os 3 Poderes e os 4 objetivos.
- ☐ Cito pelo menos 7 dos 10 princípios do art. 4º.
- ☐ Classifico uma expressão como fundamento, objetivo ou princípio internacional sem hesitar (quadro da seção 8).
- ☐ Explico por que a CF/88 é promulgada e rígida.
- ☐ Acerto pelo menos 9 das 12 questões.

21. Roteiro de revisão

Revisão	Quando	O que fazer (tempo)
24 horas	Início da próxima sessão (LP2)	Escreva de memória SO-CI-DI-VA-PLU e os 4 verbos do art. 3º. (5 min)

Revisão	Quando	O que fazer (tempo)
7 dias	Sessão curta de sexta	Q9 a Q12; refaça os erros; cubra as colunas do quadro da seção 8 e preencha de memória. (20 a 30 min)
30 dias	Revisão mensal	Leia de novo **só** os arts. 1º a 4º (lei seca, 5 min). Faça os flashcards e 10 questões novas de "princípios fundamentais" em uma plataforma gratuita. (30 min)

---

22. Fontes

- **Edital nº 01/2014-PRF**, Anexo I, Noções de Direito Constitucional, itens 1 e 1.1 (p. 24), e item 9.5 (p. 13–14). **[HISTÓRICO — EDITAL ANTERIOR]**
- **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**, arts. 1º a 4º, art. 60 (§2º e §4º) e ADCT, art. 2º. Link oficial: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. **Conferido em 25/09/2026. [OFICIAL E VIGENTE]**
- **Doutrina:** os sentidos de Constituição (Lassalle, Schmitt e Kelsen), as classificações constitucionais e a expressão "freios e contrapesos" são construções doutrinárias consolidadas, e **não texto legal**. A classificação "super-rígida" é posição de parte da doutrina.
- **Questões:** todas autorais.

23. Data de atualização

25/09/2026, versão 1.1 (texto legal conferido no Planalto).
